

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR

Marc Borràs Romeu, major d'edat, amb DNI/NIE _____, amb domicili a efectes de notificacions a _____ i adreça electrònica **lacialapodcast@gmail.com**, comparec i, com millor procedeixi en dret,

EXPOSO

Primer. En dates 24 de juliol de 2026, amb registre d'entrada núm. 4464, i 13 d'agost de 2026, amb registre d'entrada núm. 5157, vaig presentar davant l'Ajuntament sol·licituds d'accés i còpia de la informació pública relativa a:

1. el pressupost municipal de l'exercici 2026 remès al Ministeri, en la versió inicialment enviada i en la documentació o comunicacions relacionades amb la seva devolució i les esmenes posteriorment incorporades; i
2. els informes o documents de taxació efectuats o encarregats per l'Ajuntament respecte de les parcel·les identificades en les sol·licituds.

Segon. En data 2 de setembre de 2026 es va dictar el **Decret d'Alcaldia núm. 2026-1372**, que:

— es limita a indicar, respecte del pressupost de 2026 definitivament aprovat, que es troba al Portal de la Transparència; i — declara inadmeses «d'acord amb l'article 29 de la Llei 19/2014» les sol·licituds relatives al pressupost inicial enviat al Ministeri i a les taxacions de les parcel·les.

La resolució no identifica quin dels supòsits de l'article 29.1 o 29.2 de la Llei 19/2014 considera aplicable a cadascuna de les dues sol·licituds, no explica per què la documentació demanada no constitueix informació pública ni exposa cap raonament sobre eventuais límits d'accés, protecció de dades, accés parcial o anonimització.

Tercer. El decret ha estat notificat sense peu de recursos. Aquesta omisió impedeix conèixer si l'acte posa fi a la via administrativa, els recursos procedents, l'òrgan competent i els terminis corresponents.

D'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, interposo dins de termini aquest **recurs potestatiu de reposició** contra l'acte exprés notificat.

FONAMENTS DE DRET

I. Admissibilitat del recurs

L'acte impugnat és un decret exprés de l'Alcaldia que resol les sol·licituds d'accés a la informació pública i que, per tant, afecta directament el dret d'accés sol·licitat.

L'article 123.1 de la Llei 39/2015 permet recórrer potestativament en reposició els actes

que posen fi a la via administrativa davant el mateix òrgan que els ha dictat. L'article 124.1 fixa el termini d'un mes per als actes expressos, i el mateix article 124.2 estableix que el termini màxim per resoldre i notificar la reposició és d'un mes.

La Llei 19/2014 també preveu que els actes que vulnerin els drets reconeguts per la mateixa llei poden ser objecte dels recursos administratius establerts per la legislació de procediment i per la legislació local aplicable, sens perjudici de la reclamació potestativa davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, article 71 de la Llei 19/2014.

II. La informació sol·licitada és informació pública

L'article 2.b de la Llei 19/2014 defineix la informació pública com la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions. L'article 19.1 estén el dret d'accés a qualsevol forma o suport en què la informació hagi estat elaborada o es conservi, article 2 de la Llei 19/2014 i article 19 de la Llei 19/2014.

El que es demana no és que l'Ajuntament emeti ara un informe nou, respongui una consulta jurídica o elabori una valoració ad hoc. Es demanen còpies de documents ja existents i que, segons el mateix decret, es refereixen a actuacions pressupostàries i patrimonials de l'Ajuntament:

— el pressupost o projecte pressupostari que l'Ajuntament va remetre al Ministeri, així com la documentació associada a la remissió, devolució i esmenes; i — les taxacions de parcel·les efectuades o encarregades per l'Ajuntament.

Que el pressupost inicial fos posteriorment modificat no converteix la versió anterior en informació inexistent, irrellevant o aliena a l'activitat pública. Al contrari, la successió de versions i les observacions o esmenes produïdes permeten conèixer la formació de la voluntat administrativa i la gestió econòmica municipal.

En matèria pressupostària, la normativa d'hisendes locals diferencia el pressupost inicial o aprovat inicialment del pressupost definitivament aprovat, i el mateix tracte per a la versió primigenia del pressupost, i estableix la remissió del pressupost a l'Administració de l'Estat. Aquest règim no permet concloure que desapareguin del patrimoni documental municipal les versions prèvies, les comunicacions ni les esmenes incorporades durant la tramitació.

La jurisprudència ha reconegut que el dret d'accés no depèn que la informació sigui definitiva, validada o coincident amb la versió final quan aquesta informació existeix en poder de l'Administració i es vincula a l'exercici de funcions públiques. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 3703/2025 va considerar informació pública dades remeses i tractades en un programa administratiu encara que l'Administració n'invoqués el caràcter intern o no definitiu.

Pel que fa a les taxacions, si han estat efectuades pels serveis municipals o encarregades per l'Ajuntament, formen part de la seva activitat patrimonial, urbanística o econòmica.

Una taxació existent no és una petició d'elaboració d'un dictamen nou. El fet que pugui contenir dades identificatives o informació relativa a persones propietàries no justifica una inadmissió global: si escau, obliga a examinar un límit d'accés i, preferentment, a facilitar la documentació amb ocultació o anonimització de les dades protegides.

III. Inexistència d'una causa d'inadmissió identificada i aplicable

L'article 29 de la Llei 19/2014 enumera les causes d'inadmissió i exigeix que la inadmissió sigui motivada i comunicada al sol·licitant. Entre els supòsits legalment previstos hi ha els documents de treball intern sense rellevància o interès públic, la necessitat d'una tasca complexa d'elaboració o reelaboració, la informació en fase d'elaboració que hagi de fer-se pública dins de tres mesos i les consultes jurídiques o peticions d'informes o dictàmens, article 29 de la Llei 19/2014.

El decret impugnat no diu si considera aplicable l'article 29.1.a), b) o c), ni l'article 29.2, ni explica la subsumpció dels fets en cap d'aquests apartats. La mera fórmula «d'acord amb l'article 29» no és motivació: impedeix conèixer la raó concreta de la decisió i impossibilita una defensa efectiva.

En particular:

a) No són consultes jurídiques ni peticions d'informes nous. La sol·licitud demana documents ja elaborats o existents. La jurisprudència diferencia entre exigir a l'Administració que faci una valoració o emeti un informe nou, d'una banda, i demanar documents o dades que ja té, de l'altra. El Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, sentència núm. 16/2020 va reconèixer com a accessibles les dades i documents administratius existents, encara que va excloure les preguntes que exigien valoracions jurídiques o informes ad hoc.

b) No s'ha justificat que siguin notes, borradors o documents de treball intern sense rellevància pública. El pressupost remès al Ministeri i les taxacions municipals tenen una connexió directa amb la gestió de recursos públics, la planificació econòmica i la gestió del patrimoni municipal. No són, per la seva naturalesa, anotacions personals o materials irrellevants. El fet que un document sigui anterior a l'aprovació definitiva o que hagi estat objecte d'esmenes no el converteix automàticament en informació auxiliar exclosa del dret d'accés.

c) No s'ha invocat ni acreditat cap tasca complexa d'elaboració o reelaboració. La petició de còpia d'uns documents determinats no exigeix elaborar una nova informació. Si la documentació es troba en diversos expedients o suports, la seva localització i còpia no equivalen, sense més, a una reelaboració complexa. El Tribunal Suprem, sentència núm. 670/2022 ha establert que aquesta causa s'ha d'interpretar restrictivament i que no opera si l'Administració no justifica de manera clara i suficient la necessitat d'un tractament previ complex. Igualment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sentència núm. 3892/2021 exigeix que la dificultat o la no disponibilitat de la informació siguin justificades adequadament i no simplement afirmades.

d) La eventual remissió al Portal de Transparència no resol la petició específica. El

decret només remet al pressupost definitivament aprovat. Aquesta remissió no dona resposta al pressupost inicial remès al Ministeri ni a la documentació del tràmit de conformitat o de les esmenes. La publicació d'una versió final no acredita que s'hagi facilitat la versió sol·licitada ni la documentació intercanviada durant el procediment.

IV. Vulneració dels principis generals del dret d'accés i manca de motivació

L'article 20.1 de la Llei 19/2014 estableix que el dret d'accés només pot ser denegat o restringit per causes expressament establertes per les lleis. L'apartat 2 imposa una interpretació restrictiva de les limitacions i l'apartat 3 exigeix indicar el límit aplicat i raonar degudament les causes que en fonamenten l'aplicació, article 20 de la Llei 19/2014.

La resolució no fa cap anàlisi individualitzada de cadascuna de les dues categories documentals. No determina si els documents existeixen, quins documents comprèn la sol·licitud, quin apartat de l'article 29 s'aplica, quina activitat administrativa seria necessària, quins interessos protegits resultarien afectats ni per què no seria possible un lliurament parcial.

La jurisprudència exigeix que les causes d'inadmissió i les limitacions no s'apliquin de manera genèrica ni estereotipada. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sentència núm. 611/2026 ha reiterat que la invocació genèrica del volum o de dificultats tècniques no és suficient i que l'Administració ha de justificar específicament els recursos i la complexitat que impediria atendre la sol·licitud. També el Tribunal Suprem, sentència núm. 344/2020 recorda que tant les limitacions com les causes d'inadmissió s'han d'interpretar estrictament, sense acceptar restriccions desproporcionades o mancats de justificació.

La manca de motivació afecta igualment l'article 88 de la Llei 39/2015, que obliga la resolució a decidir totes les qüestions plantejades, a ser congruent amb les peticions formulades i a expressar la decisió motivada i els recursos procedents, article 88 de la Llei 39/2015.

V. Procedència de l'accés parcial, l'anonimització i la ponderació individualitzada

Encara que alguna taxació o document pressupostari contingui dades personals, informació patrimonial de tercers o algun element subjecte a protecció, la conseqüència no seria automàticament la inadmissió de tota la sol·licitud.

Els articles 21, 23 i 24 de la Llei 19/2014 regulen els límits i la protecció de dades. Aquests límits exigeixen examinar el perjudici concret i la ponderació corresponent; no autoritzen una denegació abstracta, article 21 de la Llei 19/2014, article 23 i article 24.

A més, l'article 25.1 disposa que, si un límit només afecta una part de la documentació, la denegació s'ha de limitar a aquella part i s'ha d'autoritzar l'accés restringit a la resta.

Per tant, l'Ajuntament hauria d'haver lliurat les taxacions i la documentació

pressupostària sol·licitades, ocultant únicament les dades personals o els elements que, després d'una ponderació raonada i concreta, estiguessin legalment protegits. La jurisprudència ha rebutjat les reserves genèriques i ha exigít identificar les dades concretes que cal ocultar o anonimitzar.

VI. Omissió del peu de recursos i defecte de la notificació

L'article 34.7 de la Llei 19/2014 exigeix que la notificació de la resolució indiqui les vies específiques de recurs i reclamació, article 34 de la Llei 19/2014. L'article 47.8, en el mateix sentit, exigeix indicar els recursos o reclamacions procedents, l'òrgan competent i el termini; i l'article 40.2 de la Llei 39/2015 imposa aquests mateixos requisits per a tota notificació administrativa.

L'omissió del peu de recursos no converteix necessàriament el decret en inexistent ni impedeix presentar aquest recurs, però sí que determina que la notificació no desplegui plenament els seus efectes fins que l'interessat realitzi una actuació que evidenciï el coneixement del contingut i abast de l'acte o interposi un recurs procedent, d'acord amb l'article 40.3 de la Llei 39/2015.

Aquesta conseqüència ha estat reconeguda pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentència núm. 1074/2019, que va considerar que, quan una resolució en matèria de transparència es comunica sense peu de recursos, el termini d'impugnació roman obert en els termes legalment aplicables. En qualsevol cas, aquest recurs s'interposa expressament per evitar qualsevol perjudici derivat de la notificació defectuosa d'aquest Ajuntament i sense que això impliqui renúncia a al·legar-ne els efectes.

VII. Conseqüència jurídica: anul·lació de la inadmissió i resolució de fons

La resolució impugnada no pot mantenir-se perquè aplica l'article 29 de manera indiferenciada, sense especificar-ne la causa ni motivar la seva concurrència. La invalidesa no deriva d'una simple discrepància amb el criteri de l'Ajuntament, sinó de la manca dels elements indispensables perquè la decisió pugui ser controlada i perquè el sol·licitant pugui exercir el seu dret de defensa.

Atès que la informació demanada està concretament identificada i es refereix a documents que l'Ajuntament ha elaborat, rebut o encarregat, procedeix que, en reposició, es revoqui el decret en aquest punt i s'estimi l'accés. Subsidiàriament, si l'Ajuntament considera que encara cal identificar documents, tercers o possibles límits, haurà d'anul·lar la inadmissió i retrotraure les actuacions per tramitar correctament la sol·licitud, concretant l'abast documental, donant audiència als tercers afectats quan sigui legalment procedent i dictant una nova resolució individualitzada, motivada i amb peu de recursos.

VIII. Mediació davant la GAIP, execució i eventuais responsabilitats per incompliment

He sol·licitat paral·lelament la intervenció de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a

la Informació Pública mitjançant el procediment de mediació. Aquesta actuació no implica renúncia al present recurs ni conformitat amb la resolució impugnada.

D'acord amb l'article 42 de la Llei 19/2014, la reclamació davant la GAIP pot tramitar-se mitjançant mediació o mitjançant el procediment ordinari amb resolució.

L'Administració no pot oposar-se a la mediació si les altres parts l'accepten; si no

s'assoleix un acord en el termini legal, la reclamació ha de continuar mitjançant el procediment amb resolució de la Comissió d'acord amb l'article 42 de la Llei 19/2014.

En conseqüència, la participació en la mediació hauria de permetre, com a mínim, concretar la documentació existent, identificar els eventuais límits que l'Ajuntament pretengui invocar i establir un termini efectiu per al lliurament. Qualsevol acord hauria de precisar la documentació que s'ha de lliurar, el format, el termini i, si escau, les dades que es poden ocultar mitjançant accés parcial o anonimització.

L'article 43 de la Llei 19/2014 estableix que, si s'assoleix un acord de mediació, aquest ha de fixar el termini i les condicions de compliment. Si l'Administració no el compleix dins del termini, la persona interessada pot comunicar-ho a la GAIP perquè en requereixi el compliment. La desatenció d'aquest requeriment pot donar lloc a l'exigència de responsabilitat conforme al títol VII de la Llei. Aquest mateix règim s'aplica a les resolucions de la GAIP que reconeguin el dret d'accés, i l'Administració ha de comunicar a la Comissió les actuacions realitzades per executar l'acord o complir la resolució.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sentència núm. 4293/2020 ha confirmat que la GAIP pot posar en coneixement dels òrgans competents l'incompliment de les seves resolucions i requerir la incoació del procediment sancionador corresponent. Aquest requeriment no imposa directament la sanció ni anticipa la responsabilitat, sinó que posa els fets en coneixement de l'òrgan competent perquè, amb les garanties pròpies del procediment sancionador, determini si existeix infracció i qui n'és responsable.

En aquest sentit, el manteniment d'una inadmissió genèrica i mancada de motivació pot tenir rellevància administrativa, però la seva eventual qualificació sancionadora haurà d'efectuar-se en el procediment corresponent. En particular, l'article 77.2 de la Llei 19/2014 qualifica com a infraccions molt greus, en relació amb el dret d'accés, impedir o obstaculitzar deliberadament l'accés quan existeix una resolució estimatòria, ocultar l'existència d'informació pública per impedir-ne el coneixement i accés, o donar informació parcial, ometre-la o manipular-la amb l'objectiu d'influir en la formació de l'opinió ciutadana.

Tanmateix, si després d'un acord de mediació o d'una resolució estimatòria de la GAIP l'Ajuntament mantingués conscientment l'ocultació o impedís deliberadament l'accés, malgrat els requeriments de compliment, aquesta conducta podria donar lloc, si se'n provessin tots els elements, a les responsabilitats administratives, disciplinàries o d'una altra naturalesa que fossin procedents. Per això, es formula una advertència estrictament condicionada i no una imputació penal anticipada.

IX. Advertiment formal sobre el compliment de la

normativa de transparència

A la vista de la manca d'identificació de la causa concreta d'inadmissió, de la manca de motivació individualitzada i de la simultània intervenció de la GAIP, es requereix l'Ajuntament perquè revisi la resolució i eviti mantenir una negativa purament estereotipada.

En particular, l'Ajuntament haurà de tenir present que el manteniment conscient d'una negativa mancada de cobertura legal, especialment després d'un eventual acord de mediació, requeriment d'execució o resolució estimatòria de la GAIP, podria comportar la posada dels fets en coneixement de la mateixa Comissió i de l'òrgan competent per valorar la incoació del procediment de responsabilitat corresponent, sense perjudici de les accions administratives o jurisdiccionals que siguin procedents.

Aquesta advertència no pretén substituir els recursos administratius ni formular una acusació penal, sinó deixar constància que la documentació sol·licitada està directament vinculada a la gestió pressupostària i patrimonial municipal i que l'eventual incompliment d'un acord o resolució de la GAIP no seria una qüestió merament formal.

SOL·LICITO

Per tot el que s'ha exposat,

SOL·LICITO A L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR:

1. Que admeti aquest recurs potestatiu de reposició i el tingui per interposat contra el Decret d'Alcaldia núm. 2026-1372, de 2 de setembre de 2026.
2. Que estimi el recurs i revoqui i deixi sense efecte el punt primer del decret en la part relativa a la inadmissió de l'accés al pressupost inicial remès al Ministeri i a les taxacions de les parcel·les.
3. Que reconegui el dret d'accés i lliuri, preferentment en format electrònic i mitjançant còpia íntegra:
 - a) el pressupost o projecte pressupostari de 2026 remès inicialment al Ministeri;
 - b) l'ofici, registre o justificant de remissió i les comunicacions, observacions, requeriments o retorns efectuats pel Ministeri en relació amb aquesta documentació;
 - c) la documentació que acrediti les esmenes o modificacions incorporades posteriorment al pressupost definitivament aprovat; i
 - d) els informes i documents de taxació de les parcel·les identificades en les sol·licituds presentades els dies 24 de juliol i 13 d'agost de 2026.
4. Que, si alguna part de la documentació conté dades personals o informació legalment protegida, es concedeixi l'accés parcial, amb anonimització o ocultació

estrictament limitada a les dades afectades, i que s'identifiqui de manera concreta el document, dada o apartat que eventualment no es lliura i el precepte legal aplicat.

5. Subsidiàriament, per al cas que l'Ajuntament consideri que no pot resoldre directament sobre el lliurament, que anul·li la declaració d'inadmissió i ordeni la retroacció de les actuacions al moment anterior a la resolució, amb identificació precisa de la documentació existent, audiència dels tercers eventualment afectats quan correspongui i dictat d'una nova resolució expressa, congruent, individualitzada i motivada.
6. Que la resolució d'aquest recurs sigui notificada amb indicació expressa de si posa fi a la via administrativa, dels recursos i reclamacions procedents, de l'òrgan davant el qual s'han d'interposar i dels terminis corresponents.

A l'Ametlla de Mar, **06/09/2026**.

Signatura,

Marc Borràs Romeu